

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन २०७४

English title: Remuneration, Facilities and Other Conditions of Service of Judges of High Court and District Court Act, 2017

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मतिरि प्रकाशन मतिरि । २०७४ । ६ । २९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २९ । उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संवधानको धारा २१६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “उच्च अदालतको न्यायाधीश” भन्नाले नेपालको संवधानको धारा १४० बमोजिम नियुक्त भएको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश समूहनु पर्छ । (ख) “जिल्ला अदालतको न्यायाधीश” भन्नाले नेपालको संवधानको धारा १४९ बमोजिम नियुक्त भएको जिल्ला अदालतको न्यायाधीश समूहनु पर्छ । (ग) “न्यायाधीश” भन्नाले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश समूहनु पर्छ । (घ) “परिवार” भन्नाले न्यायाधीशसँग बस्ने तथा नजि आफैले पालनपोषण गर्नु पर्ने पति, पत्नी, छोरा, अवविहता छोरी, धर्मपुत्र, अवविहता धर्मपुत्री वा बाबु, आमा वा सौतेनी आमा समूहनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष र अवविहता महिला न्यायाधीशको हकमा नजिको बाजे बज्यै तथा विविहता महिला न्यायाधीशको हकमा नजिको सासू ससुरालाई समेत जनाउँछ । ३. पारिश्रमिक: उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालतको अन्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको पारिश्रमिक तथा भत्ता पाउनेमा सो समेत पाउनेछ । ४. सञ्चय कोष: न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिनेछ । ५. आवास सुविधा: (१) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालत रहेको ठाउँमा आफ्नो घर नहुने न्यायाधीशलाई आवासको नमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकामा न्यायाधीशलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम आवास सुविधा बापत दिइनेछ । (२) आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई घर सफाई तथा मर्मतको लागि अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध आवास सुविधा न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म उपभोग गर्न पाउनेछ । ६. बजिली, धारा र टेलिफोन सुविधा: (१) न्यायाधीशको आवासमा इन्टरनेट र एक लाइन टेलिफोन, खानेपानीको धारा र बजिली सम्बन्धित अदालतले जडान गर्न लगाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम टेलिफोन, खानेपानीको धारा र बजिली जडान गर्न लाग्ने खर्च बापत लाग्ने रकम सम्बन्धित अदालतले व्यहोर्नेछ र त्यस्तो टेलिफोन, धारा र बजिली सम्बन्धित अदालतको स्वामित्वमा रहनेछ । (३) न्यायाधीशको आवासमा जडान गरिएको बजिली, खानेपानीको धारा र टेलिफोन महसुल बापत न्यायाधीशलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सुविधा आफ्नो घरमा बसोबास गर्ने न्यायाधीशले पनि पाउनेछ । ७. सवारी, इन्धन र सवारी मर्मत सुविधा: (१) न्यायाधीशलाई सवारीको लागि ड्राइभर सहितको मोटर एक र अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको इन्धन र मोबिलि उपलब्ध गराइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको मोटर प्रयोग नगरी आफ्नो नजिी मोटर प्रयोग गर्ने न्यायाधीशलाई ड्राइभरको नमित्त नेपाल सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको शुरु अड्क बराबरको रकम र उपदफा (१) बमोजिमको इन्धन र मोबिलि उपलब्ध गराइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सरकारी मोटरको नियमति मर्मत र सम्भारको बन्दोबस्त सम्बन्धित अदालतले गर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम प्राप्त हुने इन्धन र चालकको पारिश्रमिकको बलि भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन । (५) उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको सरकारी मोटर खरिद भएको मितिले बाह्र वर्षसम्म त्यस्तो न्यायाधीश सरुवा वा नियुक्ति भई अन्य अदालतमा जाँदा समेत प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिमको सुविधा न्यायाधीशलाई नजिको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम न्यायाधीशले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन त्यस्तो न्यायाधीश अवकाश हुँदा आफैले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारी साधनको कतिबी मूल्य लई नजिलाले हस्तान्तरण गरिनेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम सवारी साधनको कतिबी मूल्य कायम गर्दा त्यस्तो सवारी साधनको खरिद मूल्यको दश प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (७) बमोजिम आफैले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन अवकाश हुँदा खरिद गरी लनि चाहने न्यायाधीशले अवकाश हुने मतिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै त्यसको लिखित जानकारी सम्बन्धित अदालत मार्फत सर्वोच्च अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत न्यायाधीशको अवकाश हुन छ महिनाभन्दा कम अवधि भएकोमा अवकाश हुनुभन्दा अगावै त्यस्तो जानकारी गराउन बाधा पर्ने छैन । ८. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता: (१) न्यायाधीश आफू नियुक्त वा सरुवा भएको वा काज खटिएको स्थानमा जाँदा

वा न्यायाधीशले सरकारी कामको सलिसलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ ।

(२) न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा त्यसको वशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सारक) को नमिन्तरणा वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सरकारी कामको सलिसलामा विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा खाना र बस्नको व्यवस्था आफैले गर्नु पर्ने भएमा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ । (३) न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा त्यसको वशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सारक) को नमिन्तरणामा त्यस्तो मुलुक, संस्था वा निकायको अतिथिको रूपमा भ्रमण गर्दा बस्ने व्यवस्था मात्र भएकोमा त्यस्ता मुलुकमा बसेको अवधिको लागि उपदफा (१) बमोजिम पाउने रकमको आधा रकम दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रूपमा पाउनेछ ।

(४) न्यायाधीश उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विदेश भ्रमणमा जाँदा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले खान बस्नको लागि व्यवस्था गर्ने गरी आतिथ्यता प्रदान गरेको र पाकेट खर्च नदिएको भएमा पाकेट खर्च बापत उपदफा (२) बमोजिम पाउने रकमको एक तह्रह्रौं रकम मात्र पाकेट खर्च बापत पाउनेछ । (५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएकोमा यस दफा बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता वा पाकेट खर्च उपलब्ध गराइने छैन । (६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको नमिन्तरणामा न्यायाधीशले विदेश भ्रमण गर्ने छैनन् । (७) कुनै पनि कारणबाट न्यायाधीश सेवाबाट अलग भई घर फर्कनु परेमा नजि र नजिको परिवारको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ र त्यस्तो भत्ता नजिको बहाल टुटेको अदालतबाट दिइनेछ । (८) न्यायाधीशको मृत्यु भएमा नजिको परिवारको सदस्यले उपदफा (७) बमोजिम पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता त्यस्तो मृत न्यायाधीश बहाल रहेको अदालतबाट लिन पाउनेछ । तर अदालतको सदरमुकाम बाहेक अन्यत्र बसेको परिवारको सदस्यलाई यस उपदफा बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने छैन । (९) भैपरी आउने बढि, पूर्व बढि र बरिमी बढि बाहेक अन्य कुनै पनि बढि नलाई एकै अदालतमा तीन वर्ष भित्रि सकेको न्यायाधीशले घर बढिमा आफ्नो घर जाँदा र । घरबाट फर्कदा यस ऐन बमोजिम पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको आधाको दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ । तर यस उपदफा बमोजिम नजिको परिवारका सदस्यलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने छैन । (१०) सरुवा भई जाने न्यायाधीशले सरुवा भएको अदालतमा हिसाब बुझाउने गरी आफू बहाल रहेको अदालतबाट यस ऐन बमोजिम पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रकम पेश्की लिन पाउनेछ । (११) नयाँ नियुक्ति भई वा एक अदालतबाट अर्का अदालतमा सरुवा भई जाँदा न्यायाधीशले आफ्नो परिवारलाई आफू तत्काल बहाल भएको ठाउँबाट आफ्नो घर फर्काउँदा वा आफू नियुक्त भएको वा सरुवा भएको ठाउँमा लैजाँदा एक पटक नजिको परिवारका सदस्यलाई देहायका दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछः-

(क) दश वर्ष वा सोभन्दा माथिका सदस्यलाई न्यायाधीशले पाए सरह । (ख) दश वर्ष मुनिका सदस्यलाई न्यायाधीशले पाउने भत्ताको आधा । ९. दुर्गम स्थान भत्ता : दुर्गम स्थानमा रहेको उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशले पारिश्रमिकको अतिरिक्त नजिमाती कर्मचारीले पाए सरहको दरमा दुर्गम स्थान भत्ता समेत पाउनेछ । १०. प्रशासकीय भत्ता : जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रशासकीय भत्ता बापत अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ । ११. लुगा भत्ता : न्यायाधीशलाई प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तमा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम लुगा भत्ता बापत दिइनेछ । १२. चाडपर्व खर्च : (१) न्यायाधीशले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाउने चाडपर्वको लागि आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम न्यायाधीशले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाउने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सक्नेछ ।

१३. सहयोगी भर्ना गर्न पाउने : न्यायाधीशले आफू पदमा बहाल रहेसम्म नविसको कामका लागि एक जना श्रेणीविहीन प्रथमस्तर सरहको कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न पाउनेछ र नजिको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । १४. नवित्तभरण र उपदान : (१) उच्च अदालतको न्यायाधीशले सो पदमा बाह्र वर्ष र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले बीस वर्षको सेवाको अवधि पूरा गरेको रहेछ भने नजिले अवकाश प्राप्त गरेपछि आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत मासिक नवित्तभरण पाउनेछ । (२) उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा बाह्र वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गर्ने न्यायाधीशले उपदफा (१) बमोजिम पाउने नवित्तभरणमा त्यसरी सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको लागि नजिको मासिक पारिश्रमिकको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुने रकम थप नवित्तभरण पाउनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको सेवा वा नवित्तभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भई अवकाश प्राप्त गर्ने न्यायाधीशले सरकारी सेवा र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा नजिले त्यसरी अघि गरेको सेवा अवधि र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश वा सो दुवै पदमा काम गरेको सेवा अवधि गणना गर्दा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको रहेछ भने नजिले उपदफा (१) बमोजिमको मासिक नवित्तभरण वा देहायको हिसाबले हुने मासिक नवित्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ :- । जम्मा सेवा अवधि x मासिक पारिश्रमिक । (४) उपदफा (१) बमोजिम नवित्तभरण पाउनको लागि

सेवा अवधि निपुगेको न्यायाधीशले आफूले काम गरेको जम्मा वर्षलाई नजिले अवकाश प्राप्त गर्दा खाईपाई आएको एक महानाको पारिश्रमिकको अङ्कले गुणन गर्दा हुन आउने अङ्क बराबरको एकमुष्ट रकम उपदान पाउनेछ । (५) नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले उच्च अदालतको न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा सेवा गरे बापत उपदान पाउने छैन । (६) यस दफा बमोजमि न्यायाधीशले पाउने उपदानको रकम नजिको बाह्र महानाको पारिश्रमिकभन्दा बढी हुने छैन । (७) नेपाल सरकार वा नवित्तभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सेवा गरे बापत नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले न्यायाधीश पदमा नयुक्त भई यस ऐन बमोजमि पन नवित्तभरण पाउन सक्ने भएमा नजिले अघि पाइरहेको नवित्तभरण र यस ऐन बमोजमि पाउने नवित्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ । (८) न्यायाधीशको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा पारिश्रमिकको अङ्कमा जति प्रतशितले वृद्धि भएको छ नवित्तभरण पाइरहेको न्यायाधीशको पन नजिले खाईपाई आएको नवित्तभरणको अङ्कमा त्यस्तो वृद्धिको छैसठ्ठी प्रतशितको दरले वृद्धि हुनेछ । तर यसरी नवित्तभरणको अङ्कमा वृद्धि गर्दा न्यायाधीशले पाउने पारिश्रमिकको आधा रकमभन्दा कम हुने भएमा आधा रकम हुने गरी नवित्तभरणमा वृद्धि गरिनेछ । (९) उपदफा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनको लागि उच्च अदालत गठन हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधिलाई समेत उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।

(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा (ङ) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) वा (ङ) बमोजमि पदमुक्त भएको न्यायाधीशले यस ऐन बमोजमि नवित्तभरण वा उपदान पाउने छैन । १५. पारिवारिक नवित्तभरण र उपदान : (१) देहायको अवस्थामा देहायका अवधिसम्मको लागि न्यायाधीशले आफ्नो परिवारका सदस्यमध्ये इच्छाएको व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको मृत्यु भएको वा न्यायाधीशले कसैलाई पन नइच्छाएकोमा नजिको परिवारका सदस्यमध्ये नजिकको हकदारलाई दफा १४ बमोजमिको नवित्तभरण दडिनेछ :- । (क) पदमा बहाल छँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा मृत्यु भएदेखि सात वर्षसम्म, । (ख) दफा १४ बमोजमि नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सात वर्ष नपुगेको बाँकी अवधिसम्म । (२) पदमा बहाल छँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा दफा १४ बमोजमि नवित्तभरण पाउने नभई उपदानसम्म पाउने रहेछ भने त्यस्तो उपदानको रकम नजिको परिवारका सदस्यमध्ये उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिले पाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको पारिवारिक नवित्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भइसकेपछि न्यायाधीशको वधिवे पत्नी वा वधुर पतिले आफ्नो जीवनभर त्यस्तो नवित्तभरणको आधा रकम पाउनेछ । तर नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले दोहोरो नवित्तभरण पाउने छैन । १६. अशक्त वृत्ति : (१) पदीय कामको सलिसलामा दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग भई वा चोटपटकको कारण कुनै न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्नको लागि अशक्त भएमा त्यस्तो न्यायाधीशले बाचुन जेलसम्म उपदफा (२) मा लेखिए बमोजमिको नवित्तभरणको अतिरिक्त उपदफा (५) मा लेखिए बमोजमिको अशक्त वृत्तिसमेत पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अशक्त भएको न्यायाधीशले दफा १४ बमोजमि नवित्तभरण पाउने सेवा अवधि पूरा गरेको भए सोही बमोजमि र पूरा नगरेको भए त्यस्तो अवधि पुर्याउन नपुग अवधिको लागि दामासाहीको हिसाबले कट्टी गरी बाँकी हुन आउने नवित्तभरणको रकम पाउनेछ । तर त्यसरी कट्टी गर्दा नजिले नवित्तभरण पाउन सक्ने सेवा अवधि पूरा गरेमा पाउन सक्ने न्यूनतम नवित्तभरणको तीन खण्डको एक खण्डभन्दा बढी कट्टी गरिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि अशक्त भएको न्यायाधीशलाई आर्थिक सहायता बापत दश हजार रुपैयाँसम्म एकमुष्ट रकम दनि सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि चोटपटक लाग्ने उपचार गराउँदा लाग्ने उपचार खर्चको शत प्रतशित रकम त्यस्तो न्यायाधीशले पाउनेछ । (५) अशक्तता बापत उपदफा (२) बमोजमि पाउने नवित्तभरणको अतिरिक्त पाउने थप मासकि अशक्त भत्ता देहायको अशक्तता बापत देहाय बमोजमि हुनेछ:- । अशक्तताको प्रतशित भत्ता प्रतशित । १०० रु. १२५ । - । ९० रु. ११२ । ५० । ८० रु. १०० । - । ७० रु. ८७ । ५० । ६० रु. ७५ । - । ५० रु. ७५ । - । ४० रु. ५० । ३० रु. ३७ । ५० । २० रु. २५ । - । स्पष्टीकरण : (१) बीस प्रतशितभन्दा कम अशक्तलाई अशक्त भएको मानिने छैन । (२) अशक्त वृत्ति पाउन थालेको न्यायाधीशले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न सक्षम भएमा यो दफा बमोजमिको अशक्त वृत्ति पाउने छैन ।

१०० रु. १२५ । - । ९० रु. ११२ । ५० । ८० रु. १०० । - । ७० रु. ८७ । ५० । ६० रु. ७५ । - । ५० रु. ७५ । - । ४० रु. ५० । ३० रु. ३७ । ५० । २० रु. २५ । - । स्पष्टीकरण : (१) बीस प्रतशितभन्दा कम अशक्तलाई अशक्त भएको मानिने छैन । (२) अशक्त वृत्ति पाउन थालेको न्यायाधीशले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न सक्षम भएमा यो दफा बमोजमिको अशक्त वृत्ति पाउने छैन । (६) अशक्त वृत्ति पाइरहेको कुनै न्यायाधीशको मृत्यु त्यस्तो अशक्त वृत्ति पाउन थालेको मतिले सात वर्षभित्र भएमा सो सात वर्ष पूरा हुन बाँकी अवधि बापत पाउने अशक्त वृत्ति उपदानको रूपमा एकमुष्ट रकम दफा १५ को उपदफा (१) मा तोकिएको व्यक्तिलाई दडिनेछ । १७. अङ्गभङ्ग भए बापत पाउने सुविधा : (१) कुनै न्यायाधीशलाई पदीय कामको सलिसलामा चोटपटक लाग्ने गरी नजिले सेवाबाट अवकाश लनु पर्ने नभए तापनि सो चोटपटकको कारणबाट नजिको क्षमतामा बाधा पर्ने भएमा त्यस्तो न्यायाधीशलाई लागेको चोटपटकको गम्भीरतालाई वचिर गरी दश हजार रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट रकम आर्थिक सहायता दनि सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको चोटपटकको उपचार गराउन आवश्यक पर्ने अवधिभरको नमित्त न्यायाधीशले कुनै पन सञ्चति बढिबाट कट्टा नहुने गरी पूरा तलब सहतिको थप बरिमी बढि पाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको चोटपटकको उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्चको शत प्रतशित रकम त्यस्तो न्यायाधीशले पाउनेछ । यसरी उपचार गर्दा भएको खर्च दफा ३१

बमोजमि नजिले पाउन सक्ने उपचार खर्चबाट कट्टी हुने छैन । (४) कुनै न्यायाधीशले जानाजान आफ्नै गम्भीर लापरबाहीको कारण चोटपटक लगाई अङ्गभङ्ग भएकोमा यस ऐन बमोजमिको सुवधि पाउने छैन । १८. असाधारण पारिवारिक नवित्तभरण तथा उपदान : (१) कुनै न्यायाधीशको पदीय कामको सलिसलामा दुर्घटनामा परी तत्कालै मृत्यु भएमा वा त्यसैको कारणबाट नजिको नहुँदै पछि मृत्यु भएमा नजिको वधिवे पत्नी वा वधुर पतलाई देहाय बमोजमिको छुट्टै आजीवन मासकि पारिवारिक वृत्तिर त्यसमा थप देहाय बमोजमिको पटक उपदान समेत दिनेछ :- । पारिवारिक वृत्तिको मासकि दर पटक उपदान । (क) उच्च अदालतको न्यायाधीश दुई सय पचास रुपैयाँ आठ हजार सात सय पचास रुपैयाँ । (ख) जिल्ला अदालतको न्यायाधीश एक सय पन्चानब्बे रुपैयाँ छ हजार पाँच सय रुपैयाँ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आजीवन मासकि पारिवारिक वृत्ति तथा थप उपदान पनि प्रयोजनको लागि न्यायाधीशको वधिवे पत्नी वा वधुर पतलाई देहायको अवस्थामा मात्र मान्यता दिनेछ :- । (क) न्यायाधीशको मृत्यु हुनुअघि नजिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भइसकेको, । (ख) न्यायाधीशको मृत्यु भएको समयमा नजिसँग सगोलमा बसेको । (३) वधिवे पत्नी नभएमा वा पतिको मृत्युअघि नजिबाट छुट्टिसकेको भएमा वा वधिवे पत्नीको पुनर्विवाह भइसकेकोमा वधिवे पत्नीबाट जन्मेको सन्तानलाई उपदफा (१) बमोजमिको पटक उपदान दामासाहीले एकमुष्ट पनि सकिनेछ । तर अठार वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहेछन् भने नजिहरूको गुजाराको नमित्त नेपाल सरकारले मनासबि देखेको अवधिसम्मको लागि वधिवे पत्नीले पाउने पारिवारिक वृत्तिको अङ्कको दुई तहामा नबढ्ने गरी मनासबि दरले पारिवारिक वृत्ति प्रदान गर्न सकिनेछ ।

(४) मृत न्यायाधीशको वधिवे पत्नी, वधुर पति वा सन्तान रहेछन् र त्यस्तो न्यायाधीशको आश्रित आमा, बाबु वा सासू ससुरा दुवै वा दुईमध्ये एक रहेछन् भने नजिहरूको गुजाराको नमित्त नेपाल सरकारले मनासबि देखेको अवधिसम्मको लागि वधिवे पत्नी वा वधुर पतिले पाउने पारिवारिक वृत्तिको अङ्कको दुई तहामा नबढ्ने गरी मनासबि दरले पारिवारिक वृत्ति प्रदान गर्न सकिनेछ । (५) मृत न्यायाधीशको वधिवे पत्नी, सन्तान वा आमा बाबु वा सासू ससुरा कुनै रहेछन् र त्यस्तो न्यायाधीशको आश्रित दाजुभाइ वा अवविहति दादी बहनीमध्ये कुनै रहेछन् भने नजिहरूको गुजाराको नमित्त नेपाल सरकारले मनासबि देखेको अवधिसम्मको लागि दामासाहीले वधिवे पत्नी वा वधुर पतिले पाउने पारिवारिक वृत्तिको अङ्कको दुई तहामा नबढ्ने गरी मनासबि रकम पारिवारिक वृत्ति प्रदान गर्न सकिनेछ । १९. शैक्षिक भत्ता वा सन्तत वृत्ति : (१) कुनै न्यायाधीशको पदीय कामको सलिसलामा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा सोही कारणले गर्दा आजीवन काम गर्न नसक्ने भएमा त्यस्ता मृत वा अशक्त न्यायाधीशको प्रत्येक सन्ततलाई अठार वर्षको उमेर नपुग्जेल नौ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक शैक्षिक भत्ता दिनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "सन्तत" भन्नाले मृत्यु भएका वा अशक्त न्यायाधीशको छोराछोरी सम्झनु पर्छ । (२) पदीय कामको सलिसलामा मृत्यु भएको न्यायाधीशको आमा बाबु दुवै जीवित नहुने सन्ततलाई उपदफा (१) बमोजमिको शैक्षिक भत्ताको अतिरिक्त मासकि पचहत्तर रुपैयाँका दरले सन्तत वृत्ति दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको वृत्ति सम्बन्धित सन्ततले एक्काईस वर्ष उमेर पूरा गरेको वा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकोमा जुन अगाडि हुन्छ सो मतिसम्म पाउनेछ । (४) कुनै न्यायाधीशको पदीय कामको सलिसलामा मृत्यु भएमा वा नजि आजीवन अशक्त भएमा नजिले, नजिको परिवार वा सन्ततले पाउने वृत्ति वा उपदानको सम्बन्धमा न्याय परिषदले नेपाल सरकारमा सफारसि गर्नेछ । २०. बढि : (१) न्यायाधीशले देहायका बढिहरू पाउनेछ :- । (क) भैपरी आउने बढि, । (ख) पर्व बढि, । (ग) घर बढि, । (घ) बरिमी बढि, । (ङ) करिया बढि, । (च) वशिष बढि, । (छ) प्रसूत बढि, । (ज) प्रसूत स्याहार बढि । (२) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले उपदफा (१) मा लेखिएको बढिको अतिरिक्त अध्ययन बढि समेत पाउन सक्नेछ । २१. भैपरी र पर्व बढि : (१) न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष पूरा पारिश्रमिक सहितको छ दिन भैपरी आउने बढि र छ दिन पर्व बढि लिन पाउनेछ । (२) एक वर्षको भैपरी र पर्व बढि अर्को वर्षलाई सञ्चति गर्न पाइने छैन । (३) भैपरी र पर्व बढि आधा दिन समेत लिन पाइनेछ । २२. घर बढि : (१) न्यायाधीशले काम गरेको अवधिको घर दैनिको एक दैनिको दरले पूरा पारिश्रमिक सहितको घर बढि पाउनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "काम गरेको अवधि" भन्नाले भैपरी आउने बढि र पर्व बढिमा बसेको दिन र सार्वजनिक बढिको दिनलाई समेत जनाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको घर बढि बढीमा एक सय पचास दिनसम्म सञ्चति गरी राख्न सकिनेछ ।

(३) एक सय बीस दिनभन्दा बढी घर बढि सञ्चति हुने न्यायाधीशले सो बढी घर बढिमध्ये प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म सञ्चति रहेको घर बढिमध्ये बढीमा तीस दिनसम्मको घर बढि बापत नजिले खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एकमुष्ट लिन सक्नेछ । (४) जुनसुकै व्यहोराले न्यायाधीश सेवाबाट अलग भएमा पनि नजिको उपदफा (२) बमोजमि सञ्चति रहेको घर बढिमध्ये बढीमा एक सय बीस दिनको घर बढि बापत नजिले खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ । (५) न्यायाधीशले घर बढिमा घर जाँदा र घर बढि भुक्तान गरी घरबाट अदालतमा हाजिर हुन आउँदा वर्षको एक पटक पैदलको बाटोलाई आठ कोषको नमित्त एक दैनिको दरले तथा मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जतःदिन लाग्ने हो त्यतःदिन बाटाको म्याद पाउनेछ । (६) उपदफा (२) बमोजमि सञ्चति घर बढि वा सो बापतको रकम लिन नपाउँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दफा १५ को उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिले एकमुष्ट लिन पाउनेछ । (७) यस दफा बमोजमि न्यायाधीशले लिएको घर बढिको अवधिमि कुनै सार्वजनिक बढि पर्न आएमा त्यस्तो सार्वजनिक बढि घर बढिमा जोडिने छैन । २३. बरिमी बढि : (१) न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष बाह्र दिनका दरले

पारश्रमिक सहितको बरिमी बढि पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बरिमी बढि नलिएमा सञ्चति हुँदै जानेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सञ्चति रहेको बरिमी बढि बापत न्यायाधीशले सेवाबाट नवृत्त हुँदा बखत आफूले खाईपाई आएको मासकि पारश्रमिकले हसिब गर्दा हुन आउने रकम एकमुष्ट लनि पाउने छ । (४) न्यायाधीशले कुनै ठूलो र कडा रोग लागिस्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा बरिमी बढि बाँकी नभए पनडुई महनिसम्म पारश्रमिक सहति र त्यस्तो पारश्रमिक सहितको थप बरिमी बढि लडिसकेपछि एक पटकमा थप चार महनिसम्म र । सेवाको अवधभिरमा जम्मा बाह्र महनिमा नबढ्ने गरी बनि पारश्रमिकको बरिमी बढि पाउन सकिनेछ । तर त्यसरी पारश्रमिक सहितको थप बरिमी बढि लाँदा प्रत्येक दुई दिन थप बरिमी बढि बापत एक दिनका दरले घर बढिबाट कट्टा हुनेछ । (५) सात दिनभन्दा बढी अवधको बरिमी बढि माग गर्ने न्यायाधीशले स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गर्न साधारणतया सम्भव छैन भन्ने उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको हकमा प्रधानन्यायाधीशलाई र अन्य न्यायाधीशहरूको हकमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई वशिवास भएमा नजिले सो व्यहोरा जनाई प्रमाणपत्र पेश गर्न नपर्ने गरी बरिमी बढि स्वीकृत गर्न सकिनेछ । (६) सञ्चति बरिमी बढि वा सो बापतको रकम लनि नपाउँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दफा १५ को उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिले एकमुष्ट लनि पाउनेछ । २४. करिया बढि : न्यायाधीश आफैले करिया बस्नु पर्दा कुलधर्म वा संस्कार अनुसार बढीमा पन्ध्र दिनको पारश्रमिक सहितको करिया बढि पाउनेछ ।

२५. वशिष बढि : (१) न्यायाधीशले वशिष कारण परेमा एक पटकमा एक महनिमा नबढाई जम्मा सेवाको अवधभिरमा तीन महनिसम्म वशिष बढि पाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वशिष बढिमा बसेको अवधमा न्यायाधीशले आधा पारश्रमिक पाउनेछ । २६. प्रसूत बढि : (१) महिला न्यायाधीशले प्रसूतको अघपिछि गरी अठ्ठानब्बे दिन प्रसूत बढि लनि पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रसूत बढि लिएको न्यायाधीशले चाहेमा कुनै पनडिबाट कट्टा नहुने गरी थप छ महनिसम्म बेतलबी प्रसूत बढि लनि सकिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको बढि लगातार रूपमा लनि पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि बेतलबी बढिमा बसेको अवध सेवा अवधमा जोडिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको प्रसूत बढिमा बस्ने न्यायाधीशले पूरा तलब पाउनेछ । (६) प्रसूत बढि लिएको अभिलेख सम्बन्धति अदालतले राखी त्यसको जानकारी न्याय परिषदलाई गराउनु पर्नेछ । २७. प्रसूत स्याहार बढि : (१) न्यायाधीशको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो न्यायाधीशले सुत्केरीको अघि वा पछि गरी पन्ध्र दिन प्रसूत स्याहार बढि लनि पाउनेछ । (२) प्रसूत स्याहार बढिमा बस्ने न्यायाधीशले पूरा तलब पाउनेछ । (३) प्रसूत स्याहार बढि सेवा अवधभिर दुई पटक मात्र दिनेछ । (४) प्रसूत स्याहार बढि लिएको न्यायाधीशले बढि लिएको मतिले तीन महनिभित्रमा बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र कार्यरत अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अवधभितर त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो बढिको अवध नजिले पाउने अन्य बढिबाट कट्टा गरिनेछ । (६) प्रसूत स्याहार बढिको अद्यावधकि अभिलेख सम्बन्धति अदालतले राखी त्यसको जानकारी न्याय परिषदलाई गराउनु पर्नेछ । २८. अध्ययन बढि : न्याय सम्पादनको लागि उपयोगी र आवश्यक पर्ने वषियमा नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तमा छानिई अध्ययन गर्न जाने जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले पारश्रमिक सहितको अध्ययन बढि पाउनेछ । तर त्यस्तो बढि तीन वर्षभन्दा बढी अवधको हुने छैन । २९. बढि दिन अधिकारी : (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले आफूपछिको वरिष्ठ न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी दिई भैपरी आउने बढि र पर्व बढि आफै लनि सक्नेछ । अन्य बढिको स्वीकृत प्रधान न्यायाधीशबाट लनि पर्नेछ । (२) उच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशले मुख्य न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी गराई भैपरी आउने बढि र पर्व बढि आफै लनि सक्नेछ । अन्य बढिको स्वीकृत मुख्य न्यायाधीशबाट लनि पर्नेछ । (३) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले भैपरी आउने र पर्व बढि आफै लनि सक्नेछ । अन्य बढिको स्वीकृत सम्बन्धति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट लनि पर्नेछ । तर सम्भव भएसम्म त्यसरी भैपरी आउने र पर्व बढि लनिअघि जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले सम्बन्धति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

एकभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी गराई भैपरी आउने र पर्व बढि लनि बाधा पर्ने छैन । (४) यस दफा बमोजमि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले कुनै न्यायाधीशलाई एक महनिभन्दा बढी अवधको लागि बढिको स्वीकृति दिँदा प्रधान न्यायाधीशसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । ३०. अन्य सेवामा छँदाको सञ्चति बढि : कुनै संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थाको स्थायी सेवामा रहेको व्यक्त न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएमा नजिले त्यस्तो पद वा सेवामा बहाल छँदा आर्जन गरेको सञ्चति घर बढि वा बरिमी बढि नजिले यसै ऐन बमोजमि आर्जन गरी सञ्चति गरे सरह मानिनेछ । ३१. उपचार खर्च : (१) न्यायाधीश बरिमी भई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा रोगको नदिन (डाइग्नोसिस) गरी उपचार गराउँदा लागेको देहायको खर्च नजिले उपचार खर्च बापत पाउनेछ :- । (क) अस्पतालमा भर्ना हुँदा र अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बलि बमोजमिको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजमि खरदि गरेको औषधि खर्च, । (ख) अस्पतालमा भर्ना हुन नपर्ने वा भर्ना हुन नसकेको अवस्थामा वा अस्पतालमा भर्ना भई अस्पतालबाट नसकेपछि पनि रोगको उपचारको लागि कुनै चिकित्सक, कवशिज वा वैद्यले जाँच गर्दा लिएको शुल्क तथा जाँच गरी लेखी दिएको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार खरदि गरेको औषधि

खर्च । (ग) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै कसिमिको चरिफार (सर्जिकल अपरेसन) गर्दा लागेको बलि बमोजमिको खर्च, । (घ) चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणको लागि नेपाल सरकारले समय समयमा आदेश जारी गरी तोकदिएको हदसम्मको रकमको लागेको बलि बमोजमिको खर्च, । (ङ) आफ्नो घर वा डेरा छाडी अर्को जिल्लामा वा वदिशमा गई औषधि उपचार गराउँदा त्यस्तो स्थानसम्म पुग्दाको र फर्कदाको बरिमीको र कुरुवा चाहिने अवस्था भए एक जना कुरुवा सम्मको यातायात खर्चको पूरै रकम र खाना खर्च बापत नजिले पाउने दैनिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक पटकमा पाँच सय रुपैयाँभन्दा घटी खर्च भएकोमा उपचार खर्च दडिने छैन र कुल सेवा अवधिभर न्यायाधीशले पाउने बाहिर महनिको पारिश्रमिकभन्दा बढी रकमको उपचार खर्च दडिने छैन । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पिदीय कामको सलिसलामा चोटपटक लाग्न गई घाइते भएको न्यायाधीशलाई स्वदेशमा उपचार गराउनको लागि र नजिको स्वदेशमा उपचार हुन नसक्ने भई वदिशमा उपचार गराउन नेपाल सरकारद्वारा गठन भएको मेडिकल बोर्डले सफिरसि गरेमा वदिशमा उपचार गराउँदा लागेको प्रेस्क्रिप्सन तथा बलि बमोजमिको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

(४) यस ऐन बमोजमि पाउने उपचार खर्च न्यायाधीशले पेशकीको रूपमा लनि चाहेमा उपदफा (२) को अधनिमा रही पछि हिसाब बुझाउने गरी पेशकी दनि सकनिछ र त्यसरी पेशकी लएको रकम पछि हिसाब गर्दा उपचार बापत पाउने रकमभन्दा बढी हुन आएमा बढी भए जति रकम न्यायाधीशको पारिश्रमिकबाट कसिताबन्दीमा कट्टा गरनिछ । तर त्यसरी कट्टा गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी नहुँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा कट्टा गर्न बाँकी रहेको रकम मनिहा हुनेछ । (५) न्यायाधीशको परिवारको कुनै सदस्य बरिमी भएमा उपदफा (२) बमोजमि पाउने अधिकतम उपचार खर्चको रकमबाट कट्टा हुने गरी सो रकमको आधारसम्म बलि बमोजमि भएको उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम न्यायाधीशले लनि पाउनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि उपचार खर्चको माग गर्दा रोगको नदिन (डाइग्नोसिस) उल्लेख गरिएको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन पेश गर्नु पर्नेछ । (७) न्यायाधीशको परिवारको कुनै सदस्य बरिमी भई वदिशमा गई उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशमै अस्पताल भर्ना भई शल्यक्रिया वा उपचार गराउनु पर्दा अस्पतालमा लागेको बलि बमोजमिको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजमि लागेको औषधि उपचारको खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम न्यायाधीशले उपदफा (२) बमोजमि पाउने रकममध्येबाट पाउनेछ । (८) उपदफा (५) र (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधीशको सगोलको पति वा पत्नी, आमा वा बाबु वा सासू वा ससुरा कुनै संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको सेवामा बहालवाला कर्मचारी भएमा त्यस्तो उपचार खर्च पाउने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “संवैधानिक पद” भन्नाले संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको पद सम्झनु पर्छ । (९) न्यायाधीशले सेवाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) बमोजमि पाउने उपचार खर्च लनि बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट रकम लनि पाउनेछ । तर नवित्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएका उच्च अदालतको न्यायाधीशले पन्ध्र वर्ष तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले पच्चीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको रहेछ भने त्यसमा अर्को दश प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम एकमुष्ट नजिह्रूले त्यसरी सेवाबाट अलग हुँदा लनि पाउनेछ । (१०) उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत उपचार खर्च लडिसकेको न्यायाधीशले अघि पाएको उपचार खर्च कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र लनि पाउनेछ । (११) न्यायाधीशलाई देहायको अवस्थामा बाहेक परिवार र आफ्नो नमित्ति समेत गरेर एक वर्षमा नजिले पाई आएको डेढ महनिको पारिश्रमिक बराबरको रकमभन्दा बढी उपचार खर्च दडिने छैन:- । (क) यस दफा बमोजमि वदिशमा गई उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशमै पनि अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनु पर्दा, । (ख) उपदफा (७) बमोजमि परिवारलाई उपचार गराउँदा । (१२) यस दफा बमोजमि उपचार खर्च माग गर्ने न्यायाधीशले अदालतमा उपस्थिति हुन नसक्ने गरी बरिमी भएको अवस्थामा बरिमी बदि बाँकी भएसम्म बरिमी बदि नै माग गर्नु पर्नेछ । तर बरिमी बदि बाँकी नभएमा अरू बदि माग गर्न बाधा पर्ने छैन । (१३) यस दफा बमोजमि पाउने उपचार खर्च लनि नपाउँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो उपचार खर्च दफा १५ को उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिले लनि पाउनेछ ।

(१४) यस दफा बमोजमि न्यायाधीशले पाएको उपचार खर्चको विवरण न्यायाधीशको बदिाको अभिलेख र व्यक्तगित अभिलेखमा राख्नु पर्नेछ । ३२. थप आर्थिक सहायता : (१) सेवामा बहाल रहेको कुनै न्यायाधीश वा नजिको पति वा पत्नीलाई स्वदेश तथा वदिशमा उपचार गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले सफिरसि गरेको आधारमा दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजमि पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त नेपाल सरकारले उचित ठहर्याएको रकम थप आर्थिक सहायता रूपमा दनि सकनिछ । (२) उपनयिम (१) बमोजमिको थप आर्थिक सहायता ददिा मृगौला, मुटु र क्यान्सर जस्ता कडा रोगको हकमा उपचार गर्दा लागेको रकमको बलि बमोजमि बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म दनि सकनिछ । (३) यस दफा बमोजमिको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि न्यायाधीशले दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजमि पाउने उपचार खर्च लडिसकेको र थप उपचार गराउनु पर्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले गरेको सफिरसि तथा उपचार सम्बन्धी कागजात तथा खर्चको बलि भरपाई पेश गर्नु पर्नेछ । ३३. कायम मुकायमको व्यवस्था : (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थताको वा अरू कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बदिा बसेको वा नेपालबाट बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश अदालतमा उपस्थिति नहुने अवस्था परेमा प्रधान न्यायाधीशले सोही उच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश

भई काम गर्न तोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्ने उच्च अदालतको न्यायाधीशले त्यसरी कायम मुकायम भएको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधीशले पाए सरहको पारिश्रमिक र सुवधि पाउनेछ । ३४. बहाली म्याद : (१) न्यायाधीशको पदमा नयुक्त भएको व्यक्तिले नयुक्त भएको एक महिनाभित्र आफ्नो पदमा बहाल भई कार्यभार सम्हाल्नु पर्नेछ । नजिले कार्यभार सम्हालेको मतिदिखि मात्र पारिश्रमिक र सुवधि पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र कुनै न्यायाधीशले मनासबि कारण बनि आफ्नो पदको कार्यभार नसम्हालेमा नजिको पद स्वतः रक्ति भएको मानिन्छ । (३) एक अदालतबाट अर्को अदालतमा सरुवा हुने न्यायाधीशले तयारीको नमित्त बढीमा सात दिनसम्मको म्याद पाउनेछ । ३५. नलिम्बन भएमा पाउने तलब : कुनै न्यायाधीश प्रचलति कानून बमोजमि नलिम्बनमा परेमा त्यस्तो नलिम्बनको अवधिभर नजिले आफ्नो तलबको आधा रकम मात्र पाउनेछ । तर लागेको आरोप प्रमाणति नभई नजिले सफाई पाएमा नलिम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब पाउनेछ । कसूरदार ठहरिएमा नलिम्बन भएको मतिदिखिको बाँकी तलब पाउने छैन । ३६. शपथ ग्रहण : आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले सम्बन्धति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमक्ष अनुसूची-२ बमोजमिको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

३७. पारिश्रमिक तथा सुवधिमा पुनरावलोकन : नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नेछ । ३८. अनुसूचीमा हेरफेर : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ३९. खारेजी र बचाउ : (१) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ । (२) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिन्छ । अनुसूची-१ । (दफा ३, दफा ५ को उपदफा (१) र (२), दफा ६ को उपदफा (३), दफा ७ को उपदफा (१), दफा ८ को उपदफा (५), दफा १० र दफा ११ सँग सम्बन्धति) । उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक तथा अन्य सुवधि । क्र. सं. सुवधिको प्रकार ईकाई दर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतका न्यायाधीश जिल्ला अदालतको न्यायाधीश । १ पारिश्रमिक प्रतिमहिना रु. ५७,७८० । - ५४,५९० । - ४६,१२० । - । २ वशिष भत्ता प्रतिमहिना रु. १,००० । - १,००० । - १,००० । - । ३ आवास सुवधि प्रतिमहिना रु. १७,९२५ । - १७,९२५ । - १७,००० । - । ४ आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई घर सफाई तथा मर्मत सुवधि प्रतिमहिना रु. ८,९९८ । - ८,९७५ । - ८,५०० । - । ५ बजिली, धारा, टेलिफोन प्रतिमहिना रु. १,५०० । - १,५०० । - १,२०० । - । ६ सवारी इन्धन प्रतिमहिना लि. १०० ८० ७२ । ७ मोबलि त्रैमासिक लि. ५ ५ ५ । ८ प्रशासकीय भत्ता प्रतिमहिना रु. (जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई) प्रतिमहिना रु. - - ५०० । - । ९ लुगा भत्ता वार्षिक रु. १०,००० । - १०,००० । - १०,००० । - । अनुसूची-२ । (दफा ३६ सँग सम्बन्धति) । शपथ । म सत्य, नष्टिपूर्वक प्रतजिज्ञा गर्छु / ईश्वरको नाममा शपथ लन्छु कि नेपाली जनता, नेपालको संविधान तथा प्रचलति अन्य कानूनप्रति पूरण नष्टिठान रही आफूले ग्रहण गरेको पदको जम्मेवारी न्यायपालिकाको स्वच्छता र मर्यादा विपरीत नहुने गरी, कसैको डर, मोलाहजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीसाथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलति कानूनको पालना गर्दा बाहेक म पदमा बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन । मति । हस्ताक्षर ।